

《长沙五一广场东汉简》的“元遗产案”识微

文 霞

(广东第二师范学院 政法系, 广东 广州 510303)

摘 要:《长沙五一广场东汉简》中的“元”遗产案的人物关系较为复杂。“元”是一位籍贯临湘但旅居泉陵的商人,在去苍梧做买卖时去世,后来被运回临湘举行葬礼。“元”的正妻“何”检录分配财产,而“元”的庶妻“脩”带着其女儿“珠”回到泉陵生活了10多年后,可能因生活所迫,母女俩来到临湘争取权益。解读“元”遗产案牵涉的家庭及财产管理关系,既帮助我们深入了解东汉前中期商人家庭的生活情况以及家庭内女性的姓氏记录变化,还可以看出个体家庭中的婚姻关系与扩大家庭的宗法关系构成的紧张和矛盾,这影响到家庭生活的方方面面。

关键词:《长沙五一广场东汉简》;正妻;庶妻;婚姻关系;宗法关系

中图分类号:K207 **文献标识码:**A **文章编号:**1673-1972(2023)01-0075-06

DOI:10.13573/j.cnki.sjzxyxb.2023.01.003

近年来,随着考古学的发展,地下出土资料不断进入我们的视野,也加快了历史研究的发展。出土简牍给我们的研究带来了丰富的资料,不仅让我们有机会了解到不同时期普通人的日常生活,也让我们有机会接触不同时期的文书、制度等。《长沙五一广场东汉简》中的“元”遗产案,引起了学界的广泛兴趣。我们试图以此案例为中心,重建他们创造历史的具体场景与想法,观察探讨他们之间的关系,以期更深入地了解当时社会与制度的特点。

一、“元”遗产案的内容及时间考证

根据《长沙五一广场东汉简》的整理成果,有3枚简牍涉及该案,兹录于下:

妻以元所有大婢婴送纳,纳为世产男石。后何卖氏,直钱九万五千。以其五万买大婢侍,空地一所直八千。自驾起居。其中复买梁肆一孔,直二千四百。元本有豉肆一孔,后纳(CWJ1③:325-4-25)

中,元物故仓梧,归临湘(葬)。埴(葬)后有

大婢侍、氏、奴秩、主及埴,大宅、市肆各二,及家(物,何皆检录。时珠年四五^①,幼小,随脩留泉陵,何卖宅、侍、氏、秩、主,散用钱给和、免、埴(CWJ1③:325-1-55)

□呼石居,占数户下以为子,免、埴为庶人。到永元十一年中,脩更嫁为男子□与山居。脩嫁珠为其县男子蔡湫妻,无子,寔(弃)。到十五年三月中,脩、珠俱来(135CWJ1③:142)^①

永元是汉和帝刘肇在位时的年号,永元十一年是公元99年。“珠”在永元十一年左右出嫁,按此推算,珠可能出生于汉章帝建初(76-84年)或元和(84-87年)年间,在建初后期或元和、章和年间(87-89年)大概四五岁。如果是出生在建初年间,“珠”的出生时间应该不早于76年,不晚于84年。按出生于公元76年算,永元十一年应该23岁了,适婚年龄偏大。按出生于建初中期(80年)推算,永元11年大约为19、20岁,对女性而言也是较大的结婚年龄。按出生于84年算,永元十一年大约15、16岁。如果出生在元和年间,公元99年“珠”应该是12-15岁。汉代

收稿日期:2022-08-09

基金项目:广东省2018年“创新强校”工程特色创新项目“秦汉简牍所见未成年人身份界定及犯罪控制研究”(2018WTSCX110);2021年度教育部人文社会科学研究规划基金项目“秦汉简牍所见家庭养老问题研究”(21YJA770010)阶段性成果

作者简介:文霞(1978-),女,湖南桃江人,副教授,博士,主要从事秦汉史研究。

①长沙市文物考古研究所等编《长沙五一广场东汉简牍选释》,中西书局2015年版,第167、196、213页。另参见黎明钊《试析长沙五一广场出土的几枚东汉简牍》,李华《长沙五一广场简所见“元的遗产案”考述》,载黎明钊、马增荣、唐俊峰主编《东汉的法律、行政与社会:长沙五一广场东汉简牍探索》,香港三联书店2019年版,第12页、第96页。

女子的初婚年龄大约在十三四岁到十六七岁,^{[1]69}“珠”在永元十一年达到适婚年龄,因此简牍 CWJ1③:325-1-55 前可能记载有建初晚期或元和的年号,“元”就在此时去世。

二、对简牍内容的考释

学界对此案例的讨论内容较多,第一个问题是免埴是两个奴婢的名字还是放免埴?陈伟先生认为应该是放免埴,“何”把散用钱归为己有。^[2]而整理小组则将“免、埴”解释为两个奴婢,黎明钊先生认为“元”去世后,“脩”带着免、埴一起回到泉陵,后来又免去了免、埴的奴婢身份,成为庶人。^{[3]16}笔者认同陈伟先生的看法。《说文解字》将“免”解释为会意字,意为“兔逸也,从兔不见足”,段玉裁引申为“凡逃逸者皆谓之免,假借为袒免”^{[4]473}。此处应是将埴免为庶人的意思。从整理小组的人名索引中看出,只有这两支简用“免”作人名,说明“免”作人名并不普遍。^{[5]255}如果免、埴都是奴婢人名的话,“免”在简牍 CWJ1③:325-1-55 的前半部分“何”检录“元”的财产中没有出现过,在后半部分突然出现就显得很突兀。再者,“元”“埴(葬)后有大婢侍、民、奴秩、主及埴”,这种表达方式暗示了“秩”“主”与埴有所不同。《说文解字》将“及”解释为“逮也。从又人。及前人也”^{[4]15},段玉裁认为刻石经常用到古文“及”字,秦始皇在琅琊台刻石云“功盖五帝,泽及牛马”,在碣石刻石云“惠论功劳,赏及牛马,恩肥土域”。“及”前后连接对象的不同说明其恩泽、赏赐的广泛。同样,此处的“及”连接的两者也有差别:前两者和大婢一起被卖掉,而后者埴却被免为庶人。此外,在简牍 135CWJ1③:142 中同样有“免埴为庶人”的表述,但因简牍前半部分漫漶不清,我们并不清楚“呼石居,占数户下以为子,免埴为庶人”的主语是谁。黎明钊先生认为主语是“脩”,如果是“脩”的话,那么两支简牍的表述前后矛盾:简牍 135CWJ1③:325-1-55 表明“何”检录、处理财产及奴婢,而简牍 135CWJ1③:142 就变成了“脩”将埴免为庶人。因此,“呼石居,占数户下以为子,免埴为庶人”应该是“元”下葬后“何”在临湘完成的,“何”将埴放免为庶人,而不是将免埴理解为两个奴婢的名字,整理成果免中间的顿号可以去掉。

关于“散用钱给和”也值得讨论,陈伟先生曾认为简牍上“和”的右边不清楚,可能是“私”之误,是说“何”把出卖宅和奴婢的钱化为己有。^[2]《说文解字》:“给,相足也。”段玉裁解释道:“足居人下,人必有足

而后体全,故引申为完足,相足者,彼不足此足之也。”^{[4]647}《辞源》对“给”有4种解释:丰足,供应,及,言语便捷。^{[6]2650}陈伟先生的推测是有道理的,这些散用钱应该是“何”归为己有,“给”后面可能是“私”,可以解释为“及”。

还有个问题就是“民”的身份与价格问题。罗小华认为,汉代奴婢价格一般不超过3万钱,“民”的价格高达9万5千钱,应该是奴而不是婢。^[7]这种推测是合理的,两条简牍的“民”不是同一人。从时间看来,简牍 CWJ1③:325-4-25 中“何”卖掉“民”应是“元”在世时“纳”出嫁后进行。而简牍 CWJ1③:325-1-55 的“民”出卖是在“元”去世后清理财产时进行。从奴婢的排列顺序看来,简牍 CWJ1③:325-1-55 把“民”放在“侍”的后面,表明“民”是在“侍”之后再买的。而前一个“民”则是在买“侍”之前就已有的。“民”作为人名,缺乏性别特征。《说文解字注》:“民,众萌也。萌,古本皆不误,毛本作氓,非。古谓民曰萌,汉人所用不可枚数。今周礼以兴锄利甿,许未部引以兴锄利萌,愚谓郑本亦作萌,故注云变民言萌,异外内也。萌犹懵懵无知儿也。郑本亦断非甿字。大抵汉人萌字,浅人多改为氓。”^{[4]627}段玉裁很清楚地认识到汉人使用“民”字的普遍,只表示“懵懵无知”的人。虽然先秦奴隶被称为“人民”,但在秦汉时期很少使用。^{[8]91-92}因此,我们不能断定“民”用作人名时有特别的身份或性别特征。

值得一提的是,“元”去世后整个家庭共有三奴两婢,在买大婢“侍”之前,“元”仅仅把女婢“婴”送给“纳”,没有送任何男奴,因此,“婴”可能的身份是奴婢或媵妾。^{[8]62-63}“婴”虽然和“纳”的丈夫“世”没有进入婚姻关系,但其服役内容可能包括给予主人性的满足。^{[9]168}赠送“婴”后留下的空缺,可能由“何”卖奴买婢来填补。

三、“脩”和“珠”的住所和身份问题

从简牍看来,“元”是长沙临湘人,娶了零陵郡泉陵人“脩”,“元”在仓梧去世时,女儿“珠”在才四五岁。这里有几个问题值得探讨:第一,“元”与“脩”“珠”的居住地问题。这存在两种可能:仓梧或泉陵,如果他们旅居仓梧,^{[3]14}“脩”和“珠”在“元”去世后又回到“脩”的老家泉陵住了10多年。这种情况可能性小且不太合情理,泉陵只是“脩”的娘家,丈夫“元”死后,“脩”作为已出嫁的女子很难长时间不住在自己婚后的家而住回娘家。因此,“元”与“脩”“珠”可能都

住在泉陵。从地理位置看来,苍梧郡与零陵郡相邻,而泉陵既是零陵郡治,^{[10]49-50,63-64}同时也是“脩”婚后的家及娘家所在,他们一家住在泉陵的可能性更大。

还有一个值得思考的问题是“脩”和“珠”是否参加“元”的葬礼?简牍记载,“元”归葬临湘时因为“珠”幼小,加上临湘距离泉陵数百里,路途遥远,“随脩留泉陵”,母女俩似乎没有回临湘参加丧礼。但这种情况很难理解,秦汉时期人们特别看重生死,东汉时期已有“郡县豪家,生不极养,死乃崇丧”的厚葬风气,葬礼很讲究排场。“元”去世后,不管“脩”是妻还是妾,她和“珠”都应该回临湘参加葬礼,服斩衰。一般说来,汉代如有亲人去世,亲属出游于外者当奔赴(丧),即使是“女子已嫁者,亦归来奔丧”^{[11]84-85}。可能的情况是,母女俩回临湘参加了葬礼,因珠“幼小,随脩留泉陵”,没有留在临湘。我们推测,“元”的女儿“珠”应该可以留在临湘生活,因其年幼,最终和生母“脩”生活在一起。对于年幼的孩子而言,生母的陪伴是至关重要的。女孩的养育更看重血缘关系,相比之下,不仅宫廷中很多皇子的养育因为继承或其他政治原因不得不早早离开生母,而且在普通家庭中,男孩的成长也可能因为继承原因而远离生母,其中也体现了秦汉时期母子情感与父系制度之间的微妙复杂的融合与对抗。^{[12]202}

在“何”检录、分配财产的过程中,“脩”和“珠”全无财产处置能力,且一直保持难以置信的静默,主要原因可能在于“脩”是泉陵人,且身份较低。^{[3]12}虽然“脩”是“珠”的母亲,但简牍并没有说明“脩”是“元”的妻子,也没有登记“脩”的身份,“脩”可能只是庶妻。秦汉时期流行一夫一妻多妾制,庶妻多被称为小妻、旁妻、下妻、偏妻、小妇、少妇、外妇等,^{[8]63}“脩”可能是其中一种。身处家庭的女性中,庶妻一直处于弱势地位。“何”在临湘分配“元”的财产,“元”作为一名家境殷实的商人,在泉陵应该留有较多财产,因此“脩”对于临湘的财产分配没有发言权。岳麓书院秦简的“识劫媿案”与之类似,虽然“识”曾经是“沛”的“隶”,当媿后来成为“沛”的免妾并生下孩子后,她对于“沛”生前分给了“识”的财产没有分配权。而对于“沛”在世时曾经口头允诺给“识”的“布肆、舍客室”,“沛”去世后由其户后媿的儿子“义”继承,分异后的“识”也“弗当得”。^{[13]151-154}

“珠”虽是“元”的女儿,但她既没分到财产,也没有成为“元”的继承人。除了因为“珠”远离临湘、尚处年幼外,女儿在身份继承和财产继承上的弱势地位

也是主要因素。在死者没有儿子的情况下,秦汉法律主张死者的“父母和妻子享有高于其他后代的优先权”^{[14]120}。而女儿最终会成为外姓人,因此,在没有户绝的情况下,无论女儿是否出嫁,都不可能成为“户人”。秦汉时期的未成年“户人”全部都是男性充任,也说明了在室女在户主继承上的弱势地位。徐世虹先生指出:户主的继承必须是“同居数”,就是同居且在同一户籍中人。《二年律令·置后律》也规定:“同产相为后,先以同居,毋同居乃以不同居,皆先以长者。其或异母,虽长,先以同母者。”而“珠”既不属于“同居数”,也不属于年长者,因此,“珠”没有达到身份继承的条件。此外,女儿结婚不利于财产保留在本家族内部。因此,“哪怕是未嫁出门、生活在父家的女儿,通常也不可能分到一份土地”^{[15]168}。“元”作为商人,可能没有土地可以分配,但“珠”及母亲“脩”却没有得到任何宅肆和奴婢,这可能与“脩”身份较低且她们跟“何”异居有关。如前所述,“脩”可能是庶妻,母亲的地位也会影响到孩子的财产继承。她们俩生活在泉陵,可能户籍属于泉陵,因此“何”在临湘的财产分配完全不涉及母女俩。

其实,即使是秦代,出嫁的女儿也有一定的财产继承权。里耶秦简就记载:“卅五年七月戊子朔己酉,都乡守沈爱书:高里士五(伍)广自言:谒以大奴良、完,小奴嚳、饶,大婢阰、愿、多、口,禾稼、衣器、钱六万,尽以予子大女子阳里胡,凡十一物,同券齿。典弘占。(8-1554)”^{[16]356-357}东汉时作为“户绝”的出嫁女仍可以继承娘家财产。^[17]长沙东牌楼出土的《光和六年李建与精张诤田自相和从书》记载了户主精宗死后田产纠纷的案例,精宗死后,留下的“田八石种”被同宗人精张(精昔)强占,其外孙李建在成人后,通过诉讼的法律程序,最终得到了精宗所留3/4的田地,“以上广二石种与张,下六石悉畀还建”^{[18]73}。虽然最后是外孙获得了土地,但仍说明出嫁女儿获得娘家财产的可能性。正因如此,简牍提及的“(永元)十五年三月中,脩、珠俱来”,很可能是母女俩去临湘试图分得家产的记载。“来”的地点是临湘,因为五一广场简主要记载的是临湘的案例。“户绝”的出嫁女可以继承娘家财产,因此,10多年后“脩”和“珠”回临湘分得家产就具有情理上的可能。另一方面,母女俩在泉陵生活了10多年,因为缺乏收入来源,“元”留在泉陵的财产可能被消耗殆尽,母女俩为生活所迫来临湘寻找帮助就有现实的可能。从这个角度而言,我们也可以理解“何”在“元”下葬后赶紧检录财产、卖

掉住宅和奴婢的原因——尽可能降低生活成本,以保障自己的生活条件。

四、“何”与“纳”的身份问题

检录、购置及分配“元”财产的“何”是何人?是否和“元”住在一起?叶山教授曾推测“何”是这个家庭的旁系尊亲,李华推测“何”是“元”的同居兄弟,而不是“元”的妻子。^①她认为“元”在世时,作为正妻的“何”既没有“自驾(加)起居”的必要,也没有对“元”财产进行买卖管理的必要。^②这种推测稍显牵强。据学者研究,东汉时期商品交换异常活跃,不仅衣食住行等各方面的日常用品可以用于商品交换,而且田、宅、奴婢等集市之外的交易买卖也很盛行,还可以进行瓜分。^③因此,对一个家境殷实但缺乏田产的大家庭而言,拥有几处房产应该不是难事。“元”作为一个专业商人,^④其商业活动重心不在临湘,但临湘作为“元”的籍贯所在地,他在那里应该留有大量财富,作为正妻的“何”对其进行经营管理也很正常,“元”去世后“何”来检录、处理临湘的财产也合情合理。“脩”作为“珠”的生母,却在“何”分配财产时完全静默,很大可能是“元”在泉陵的家也留有足够多的财产,这些财产“何”也同样因路途遥远等原因无力干涉。

《二年律令·置后律》规定:“死毋子男代户,令父若母,毋父母令寡,毋寡令女,毋女令孙,毋孙令耳孙,毋耳孙令大父母,毋大父母令同产子代户。”^⑤新出土的荆州胡家草场西汉简规定的顺序与《二年律令》大致相同:“死代户次:子男、父母、寡、女、孙、耳孙、大父母、同=产=子=父=母=同=产=子=(同产子、同产子父母、父母同产子、同产子)同居者毋(无)此次,而相与同居。”^⑥这明确了户主的继承顺序:第一继承人是其子男,第二继承人是父母,第三继承人是寡妻,第四继承人是女儿,之后才是孙、耳孙、祖父母及“同产子”。滋贺秀三指出:“若夫死亡而无子,则属于夫的东西无论如何都要移交于妻之手,这一点是通行于任何时代和地区的中国人普遍性的法意识。”^⑦因此,“何”在继承顺序上应该排在女儿“珠”前面,可以排除“何”不是其子男,也不是其父母,所以“何”应是排在第三位的继承人——“元”的妻子。另外,汉代继承制度的特点是以血缘关系为中心,户主正常死亡,未婚女儿与被继承人虽然是直系

血亲,但因其未婚,其财产要随其出嫁转移到夫家,要被他姓所分割,故排在儿子、父母及寡妻之后。这种继承方式兼顾了血亲和财不出户的原则。^⑧此案例中的女儿“珠”在继承顺序上是第四继承人,虽然幼小,其母亲“脩”也在世,但“元”去世后,正妻“何”就获得了“元”在临湘的财产的分配和管理权。应该指出,妻子并没有财产的所有权,只具有中继的性质,因为“在祖先子孙的连锁关系之中,妻本身没有形成独自的一个环节,无非是寡妻代替夫之一环节并守护到底……出于为嗣子考虑的目的,财产权应该立即被明确并委托给妻亲手持,以便将来作为夫之后继者所立的嗣子继承该财产”^⑨。

简牍中还有个比较重要的人物“纳”,她出嫁时不仅获得了大婢“婴”,还可能与“元”的一孔鼓肆有关。“元”去世后,她的儿子“石”又被“占数户下以为子”,因此,“纳”应该也住在临湘,与“元”一家关系密切。“纳”可能与“元”一家有亲戚关系,李华推测“纳”是“元”的同产姐妹,其儿子“石”过继给“元”。^⑩这种推测稍显武断。从简牍的表达习惯看来,我们看到了五一广场简中其他几处都明确标识了“同居”和“同产兄弟”的情况。据统计,简牍共有8处标识了同产兄弟,^⑪除两处是指同一对兄弟“偁同产兄宗、宗弟禹”外,其他如“晨与父宫、同产兄夜、夜弟疑、疑女弟捐;嫫与母妾、同产弟强”,“荣夫荆前与同产兄郎、弟御及知等同居”,“通同产兄育给事府”,“董与父老、母何、同产兄辅、弟农俱居”,“併同产兄肉复盗”,“辄考问宠、汉、知状宠同产兄”等^⑫,都是同产兄弟,有的还是同居关系。荆州胡家草场西汉简规定:“女同产以妻。诸死事当置后,毋(无)父母、妻子、同产者,以大父;毋(无)大父,以大母与同居数者。”简牍中明确有“女同产”的表达方式,且“女同产”与“同产”并存,因此“同产”只表示同产兄弟,而不代表姐妹。“同产相为后,先以同居,毋(无)同居乃以不同居,皆先以长者。或异母,虽长,先以同母者。”^⑬可见同产和同居的重要性,而同产也只表示同产兄弟。另外,西汉初年的法律都规定“同产子”可以为后,“纳”如果是“元”的同产姐妹,其儿子“石”就是“同产子”,有继承权利。但现实中“石”却没有继承资格,只能以过继的方式从“世”那里过继过来,因此,“纳”不是“元”的同产姐妹。我们猜测,“纳”的身份有两种可

①参见黎明钊《试析长沙五一广场出土的几枚东汉简牍》、李华《长沙五一广场简所见“元的遗产案”考述》,载黎明钊、马增荣、唐俊峰主编《东汉的法律、行政与社会:长沙五一广场东汉简牍探索》,香港三联书店2019年版,第12、96页。

②参见长沙市文物考古研究所等编《长沙五一广场东汉简牍选释》,中西书局2015年版,第140、168、168、218、224、231页。其中,“疑女弟捐”与夜、晨可能是“同产”,但却没标识,因为同产姐妹要嫁入外姓家的缘故。

能:一是可能与“元”是同一宗族,其儿子“石”能够“占数户下以子”,可能因为“纳”或她的丈夫“世”与“元”有亲戚关系。就像《金广延母徐氏纪产碑》那样,“石”作为族人宗亲过继给“元”。另一种可能是“纳”与岳麓秦简“识劫坚案”中的“识”类似,是“元”的“隶”,有一定的依附关系,因此可以获得大婢等财产(可能包括一孔豉肆)。而与“识劫坚案”不同的是,此处的“何”是“元”的正妻,而坚只是免妾而已。

五、“公私”领域下女子的姓氏问题

这个案例中,除了“珠”的前夫“蔡恤”有姓氏外,其他人均以单名出现。在《长沙五一广场东汉简》大部分涉及到“私”的场合,或者只涉及一个家庭时,都仅记录人名,而不记录姓。财产分配与户主继承都属于“私”的领域,案例中甚至连“元”也只记单名,说明此案例还停留在“私”的层面,除“蔡恤”外的其他人都与这个家庭有关。只有在涉及到刑事案件及某些具有固定格式且属于“公”领域的信息登记时,才会记录姓名。

长沙五一广场东汉简中,在“公”的场合,女子记姓大多以“女子某某自言”的格式出现,如女子张罷自言、女子王刘自言、女子陈谒诣府自言竟解、南乡言女子范荣自言本、女子张基自言本、南乡言女子周复自言须立秋书等,有件文书记载了“知状女子马亲、陈信、王义”的姓名。^①简牍 CWJ1③:291 记录了“女子王绥”的牛被劫的案件,^{[5]139}可见在秦汉帝国形成和建立的历史发展过程中,一般庶民都有姓,即便是女子也是如此,姓已经达到普遍化的程度。^{[26]88}然而,与里耶秦简户籍文书的“只书名,省写姓”不同,^[27]虽然五一广场东汉简记载了女子姓名,但在遵从文书简洁的情况下,只书写女子信息,我们无从判断这些女子的姓氏是来自父系,还是来自夫宗。

这批简牍中有一个疑似女子“于”自改姓氏的案例:“会计,于自名户,随兄姓为杨。”整理小组认为,疑“于”是女性,出嫁后随夫姓。自立户后,才恢复本姓,随兄长姓为杨。或“兄”为人名。^{[5]166}据此推测,“珠”在被弃前可能在“公”的场合被称为“蔡珠”,被弃后就恢复父姓。日本的滋贺秀三提出,女子从父姓这是从自然性的意义而言,这种关系从出生直至死亡终身不变。而从社会性的意义来看,女子从夫姓是因为婚姻取得了夫宗的地位。女子姓氏的自然性与社会性的背离,是女性命中注定的。^{[24]16}从简牍看来,女子姓氏的自然性和社会性可能同时存在,这时

期的女子既可从夫姓,也可从父姓。

五一广场简中的女子姓氏非常多样,即使同在南乡,也出现了范、周等不同的姓。如果秦汉时期的平民妇女在户籍、司法文书等官方文书上只将夫姓视作唯一的正式姓氏,母、妻等嫁入家门的女性在礼法维度被视为脱离父族而隶属于夫族之人,^[28]那么,临湘县人口流动的频繁及汉代“异姓杂居”的程度就可见一斑。实际上,女子的离异、再嫁、立户甚至丈夫的死亡都可能影响到女子的姓氏选择,而绝大多数古代女性都生活在“私”的领域,在家族秩序的支配之下,姓氏主要来自户主,而附在户下的女性及奴婢虽被视为“家人”,^[29]却不再记录姓氏。这种记录方式掩盖了女子姓氏的选择变化,导致了我们对女子姓氏的笼统模糊的认识。

六、宗法关系与婚姻关系较量下的家庭生活

秦汉时期的个体家庭都处于宗法关系和婚姻关系的网络中,因此,婚姻关系和父系宗法关系都会影响到家庭生活的各个方面。从该案例看来,个体家庭中母亲地位(主妻、次妻或妾的身份)、父亲去世时孩子所在的地理位置都是影响财产继承的重要因素,^{[30]271}此外,孩子性别及出生顺序也会影响继承。

东汉时期,随着大土地所有制和豪族地主势力的发展,家庭规模也有原来的核心家庭向扩大家庭转变。五一广场简中有不少父母兄弟同居在一起的案例,前面提及的几对同产兄弟多是同居关系,有的还和父母同居在一起。一夫一妻多妾制也很流行,对于一些富裕家庭而言,妻妾子女这些重要的家庭成员并不住在一起。这个案例中的正妻和庶妻就住在相隔几百里的不同郡县,汉代流动性较强的商人阶层因为人口流动而造成的籍贯不同的家庭间的通婚可见一斑。^{[1]49}这种不同地区间的远距离通婚能够打破地理条件的隔绝和限制,一方面说明这个家庭有足够的维持两个住处生活的经济条件,另一方面也体现了个体家庭的分化尤其是一些核心家庭或残缺家庭在应对风险、变化时的脆弱。

然而,在秦和西汉时期一些普通家庭的户籍简牍中,我们看到的往往是正妻和庶妻被登记在一起,走马楼吴简也有不少正妻庶妻登记在一起的记录。可见一般家庭并不具备分户的经济条件。《二年律令》也明确规定立户条件是以经济为基础的。“诸不为户,有田宅附令人名,及为人名田宅者,皆令以卒

①参见长沙市文物考古研究所等编《长沙五一广场东汉简牍选释》,中西书局2015年版,第156、173、176、180、181、184、213页。

戍边二岁,没入田宅县官。”^①律文中所说的“无户却让他人自己名田宅”和“以自己名义为他人名田宅”都是非法,^②而为户有田宅才是正常情况,为户无田宅则会根据一定条件配以田宅,保障其基本的生产生活条件。^{[31][106]}从这个角度而言,经济条件是影响秦汉家庭规模变化的重要因素,案例中的“元”在世时经济条件好,可以提供正妻和庶妻相距遥远且富足的生活。而一旦经济基础不能保障日常生活,就会产生甚至激化各种家庭矛盾,个体家庭中的婚姻关系和大家庭下的宗法关系就处于紧张状态。

个体家庭中最为核心的是夫妻之间的关系,然后才是父母与子女的关系。在个体家庭中,作为妻或妾

参考文献:

- [1] 彭卫. 汉代婚姻形态[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2010.
- [2] 陈伟. 五一广场东汉简 108.135 号小考[EB/OL]. (2017-10-11)[2021-12-12]. <http://www.bsm.org.cn/?hanjian/7655.html>.
- [3] 黎明钊. 试析长沙五一广场出土的几枚东汉简牍[M]//黎明钊, 马增荣, 唐俊峰. 东汉的法律、行政与社会: 长沙五一广场东汉简牍探索. 香港: 三联书店, 2019.
- [4] 许慎, 段玉裁. 说文解字注[M]. 上海: 上海古籍出版社, 1981.
- [5] 长沙市文物考古研究所. 长沙五一广场东汉简牍选释[M]. 上海: 中西书局, 2015.
- [6] 商务印书馆编辑部. 辞源[M]. 上海: 上海古籍出版社, 1999.
- [7] 罗小华. 《长沙五一广场东汉简牍选释》所见奴婢价[EB/OL]. (2016-01-14)[2021-12-13]. <http://www.bsm.org.cn/?hanjian/6596.html>.
- [8] 文霞. 秦汉奴婢的法律地位[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2016.
- [9] 费孝通. 乡土中国 生育制度[M]. 北京: 北京大学出版社, 1998.
- [10] 谭其骧. 中国历史地图集: 第二册[M]. 北京: 地图出版社, 1982.
- [11] 杨树达. 汉代婚丧礼俗考[M]. 上海: 上海古籍出版社, 2009.
- [12] 郑雅如. 情感与制度: 魏晋时代的母子关系[M]. 南京: 凤凰出版社, 2021.
- [13] 陈松长. 岳麓书院藏秦简(壹一叁)释文(修订本[M]. 上海: 上海辞书出版社, 2018.
- [14] [英] 马若斐(Geoffrey MacCormack). 重估由汉至唐的“法律儒家化”[M]//蔡京玉, 译. 柳立言. 中国史新论: 法律史分册. 台北: 联经出版公司, 2008.
- [15] [美] 陆威仪. 早期中华帝国: 秦与汉[M]. 王兴亮, 译. 北京: 中信出版社, 2016.
- [16] 陈伟. 里耶秦简校释: 第一卷[M]. 武汉: 武汉大学出版社, 2012.
- [17] 薛洪波. 战国秦汉时代女性财产权问题再考察[J]. 中国经济史研究, 2018, (1): 5-12.
- [18] 长沙市文物考古研究所, 中国文物研究所. 长沙东牌楼东汉简牍[M]. 北京: 文物出版社, 2006.
- [19] 李华. 长沙五一广场简所见“元的遗产案”考述[M]//黎明钊, 马增荣, 唐俊峰. 东汉的法律、行政与社会: 长沙五一广场东汉简牍探索. 香港: 三联书店, 2019.
- [20] 李均明. 五一广场简牍中的东汉社会[N]. 光明日报, 2022-01-22(10).
- [21] 朱德贵. 长沙五一广场东汉简牍所见商业问题探讨[J]. 中国社会经济史研究, 2016, (4): 8-25.
- [22] 张家山二四七号汉墓竹简整理小组. 张家山汉墓竹简〔二四七号墓〕: 释文修订本[M]. 北京: 文物出版社, 2006.
- [23] 荆州博物馆, 武汉大学简帛研究中心. 荆州胡家草场西汉简牍释粹[M]. 北京: 文物出版社, 2021.
- [24] [日] 滋贺秀三. 中国家族法原理[M]. 张建国, 李力, 译. 北京: 法律出版社, 2003.
- [25] 臧知非. 秦汉土地赋役制度研究[M]. 北京: 中央编译出版社, 2017.
- [26] [日] 尾形勇. 中国古代的“家”与国家[M]. 张鹤泉, 译. 北京: 中华书局, 2010.
- [27] 孙兆华, 王子今. 里耶秦简牍户籍文书妻从夫姓蠡测[J]. 中国人民大学学报, 2018, (3): 43-53.
- [28] 王云菲. 汉唐官文书中的妇女姓名书写[J]. 历史教学, 2021, (6): 65-72.
- [29] 文霞. 秦汉“家人”之辨析[J]. 石家庄学院学报, 2012, (2): 26-29.
- [30] Nylan, Michael. China's Early Empires: a Re-appraisal, Cambridge: Cambridge University Press, 2010.
- [31] 王彦辉. 秦汉户籍管理与赋役制度研究[M]. 北京: 中华书局, 2016.

(责任编辑 程铁标)

(下转第 120 页)

① 张家山二四七号汉墓竹简整理小组编著《张家山汉墓竹简〔二四七号墓〕: 释文修订本》, 第 52 页。杨振红先生认为, “有田宅, 附令人名”中间不应断开, 说的是“有田宅却让他人自己名田宅”的情况, 其说可从。参见杨振红《秦汉“名田宅制”说——从张家山汉简看战国秦汉的土地制度》, 载《中国史研究》2003 年 3 期, 第 52 页。

② 杨振红先生认为, 这里包含三种非法有田宅行为的处罚规定: 不为户、有田宅却让他人自己名田宅及以自己的名义为他人名田宅。参见杨振红《秦汉“名田宅制”说——从张家山汉简看战国秦汉的土地制度》, 载《中国史研究》2003 年 3 期, 第 52 页。与先生的意见不同, 笔者认为“不为户”在此处应是一个前提, 汉初有很多种“不为户”的情形, 有合法有非法, 从律文内容看来, “不为户”与“名田宅”也不是并列关系。因为笔者认为这里应该只包括“有田宅附令人名”和“为人名田宅”两种情况。

诗人的民族立场和家国情怀。这不仅是文学困境中《中国文艺》诗人坚守的文学理想,同时也是特殊语

境下《中国文艺》诗人作出的道德选择,他们的启蒙之言在历史的尘埃中日久弥新。

参考文献:

- [1] 蔓芸. 旅程[J]. 中国文艺, 1939, 1(4): 51.
- [2] 紫漪. 孤独的心[J]. 中国文艺, 1940, 1(6): 69.
- [3] 查显琳. 今春的墓铭[J]. 中国文艺, 1941, 4(6): 68.
- [4] 蒹葭. 爱美之梦[J]. 中国文艺, 1939, 1(2): 44.
- [5] 倩霞. 残梦[J]. 中国文艺, 1941, 4(1): 73-74.
- [6] 花. XX 的[J]. 中国文艺, 1939, 1(1): 48-49.
- [7] 野. 失去了[J]. 中国文艺, 1939, 1(1): 49-50.
- [8] 林子规. 海的憧憬[J]. 中国文艺, 1940, 2(4): 50.
- [9] 查显琳. 涸了的河[J]. 中国文艺, 1941, 5(1): 56.
- [10] 超明. 旅歌[J]. 中国文艺, 1939, 1(3): 47.
- [11] 王静怡. 中秋问月[J]. 中国文艺, 1939, 1(4): 51.
- [12] 刘郎. 乡愁[J]. 中国文艺, 1940, 2(4): 50.
- [13] 徐亮. 望君归[J]. 中国文艺, 1941, 4(2): 18-19.
- [14] 砚叔. 落花辞[J]. 中国文艺, 1940, 2(4): 51.
- [15] HH. 赠[J]. 中国文艺, 1940, 2(2): 56.
- [16] 闻青. 青夜吟[J]. 中国文艺, 1942, 6(3): 15.
- [17] 杜庸. 掘煤工[J]. 中国文艺, 1940, 1(5): 35.
- [18] 乐翁. 粗碗[J]. 中国文艺, 1940, 1(6): 70.
- [19] 露莎. 烛[J]. 中国文艺, 1942, 5(6): 30.
- [20] 露莎. 榴[J]. 中国文艺, 1942, 5(6): 31.
- [21] 梅君. 星语录[J]. 中国文艺, 1940, 2(4): 52.
- [22] 植荒. 文章憎命达[J]. 中国文艺, 1940, 2(1): 18-19.
- [23] 小非. 寄给她[J]. 中国文艺, 1942, 6(4): 26-28.

(责任编辑 周亚红)

National "Metaphor" of Poems in *Chinese Literary*

GAO Shu-ni

(School of Literature, Shenyang Normal University, Shenyang, Liaoning 110000, China)

Abstract: The harsh political context in the occupied areas in North China leads to unexpected development of lyric poems. In terms of emotional expression, the poems show transcending of aesthetic significance. When Peiping literature is beset internal and external troubles, poets of *Chinese Literary* turn the depression and depression of reality into the scar of the soul, and mark the spirit of the times with sadness. Their poems not only express their dissatisfaction and disappointment with the social reality, but also express their creative position in an implicit and lyrical way. Thus, it constructs the expression mode of national "metaphor" and expands the space of literary enlightenment.

Key words: *Chinese Literary*; literature of occupied areas in North China; new poetry; prose poem; national "metaphor"

(上接第 80 页)

The Observation and Discussion on the Yuan Heritage Case in *The Excavated Wuyi Guangchang Documents*

WEN Xia

(Department of Politics and Law, Guangdong University of Education, Guangzhou, Guangdong 510303, China)

Abstract: The characters' relationship in the Yuan heritage case in *The Excavated Wuyi Guangchang Documents* is complicated. Yuan is a merchant from Linxiang, but living in Quanling, dying while going to Cangwu on business, and later transported back to Linxiang for a funeral. Yuan's wife checks and distributes the property, and Yuan's concubine returns to Quanling with her daughter more than ten years later. Probably because of the pressure of life, Yuan's concubine and her daughter comes to Linxiang to fight for their rights and interests. Interpreting the family and property relationships involved in the Yuan inheritance case can not only help us to deeply understand the living conditions of merchant families in the early and middle periods of the Eastern Han Dynasty and the changes in the surname records of women in the family, but also can see the tension and contradiction between the marriage relationship in family and the patriarchal relationship in the expanded family, which affects all aspects of family life.

Key words: *The Excavated Wuyi Guangchang Documents*; wife; concubine; marriage relationship; patriarchal relationship